

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 905/2536

นายบุญส่ง ทองธรรมชาติ

โจทก์

นางประยูร มะณีวรรณหรือพรหมจันทร์

จำเลย

นายบุญส่ง ทองธรรมชาติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
ทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาทจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยอยู่ในที่พิพาทโดยสิทธิอาศัยมิใช่อยู่โดยเจตนา
เป็นเจ้าของ จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์นั้น เป็น
ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ ทั้งเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของโจทก์
ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องโดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์ (อันดับ
102,103)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาทพร้อมทั้งขนย้าย บัรवारและ
ทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก์ ให้จำเลยชดใช้ ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือน
ละ 500 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่า จำเลยจะรื้อถอนบ้านพร้อมทั้งขนย้าย

บริวารและทรัพย์สิน ออกไปจากที่ดินของโจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ของโจทก์ และ
ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินพิพาทส่วนที่อยู่ ทางทิศตะวันออกเนื้อที่ 100
ตารางวา ซึ่งมีบ้านพิพาทปลูกอยู่ ในที่ดินดังกล่าวด้วยนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย
ด้วยการครอบครองปรบักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ให้
ยกคำขอของจำเลยตามฟ้องแย้งที่ให้โจทก์ ไปทำการแบ่งแยกโฉนดที่ดินและโอน
กรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลย หากโจทก์ไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนา ของโจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 92)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาว่าจำเลยอยู่ในที่พิพาทโดยสิทธิอาศัย มิใช่อยู่โดย
เจตนาเป็นเจ้าของ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาท
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และเป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ฎีกาของโจทก์จึงต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว โจทก์ฎีกาว่าจำเลยอยู่ในที่พิพาทโดยสิทธิอาศัย มิใช่อยู่โดย
เจตนาเป็นเจ้าของ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาท
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และเป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ฎีกาของโจทก์จึงต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ